后果性经济损失

英格兰和威尔士过失侵权法入门。区分人身伤害或财产损害所引起的经济后果，与纯粹经济损失。

1. 先确定损失属于哪一类

Consequential economic loss（后果性经济损失），是原告本人遭受可索赔的人身伤害，或其享有相关法律权益的财产受损，进一步造成的财务损失。例如：受伤后不能工作而损失收入；自己的机器受损停工而损失利润。[1, 2]

Pure economic loss（纯粹经济损失）不以这样的伤害或损害为基础。例如，别人损坏了第三方财产，使某企业少赚了钱，但企业自己的厂房、货物并没有受损。损失可以真实、可预见，却仍不属于普通过失规则下可赔偿的损失。

> 以钱计算，不等于纯粹经济损失：机器损坏的赔偿也是金钱，但赔的是财产本身的物理损害。因这台机器损坏而少赚的利润，则是另一项可能获得赔偿的经济后果。

2. 一般规则，不是毫无例外的禁令

纯粹经济损失在过失侵权中通常不能赔偿，但有公认例外。例如，在特定的错误信息或服务案件中，被告可能承担了相关责任。重要判例是 Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd [1964] AC 465。因此不能写成“纯粹经济损失在侵权法中永远不能赔”。[2, 3]

3. 两个虚构例子

人身伤害：司机疏忽驾驶，撞断 Hana 的腿。她数周不能工作，损失收入。假定对伤害的侵权责任成立，能够证明由此造成的收入损失，就可能作为后续经济损失获赔，但仍受一般规则限制。

财产损害：送货司机自己的货车被过失损坏，合理维修期间，无法合理延期的订单丢失。损失可能来自其货车受损。这与企业仅因第三方桥梁损坏而封路、从而失去订单的情况不同。

独立符合索赔条件的精神疾病也可能造成收入损失。但称收入损失为“后果性”，不能绕过精神疾病本身的特殊责任条件。

Spartan Steel：三类损失

4. Spartan Steel & Alloys Ltd v Martin & Co (Contractors) Ltd

案号：[1972] EWCA Civ 3；[1973] QB 27。施工者在道路挖掘中用挖掘机铲斗疏忽地损坏电缆。电缆属于供电方，不属于 Spartan Steel。工厂停电约十四个半小时。事故不是简单的“汽车从电缆上开过去”。[1]

当时炉内已有一炉熔化金属。为了避免金属凝固并损坏炉子，工人使用氧气并提前将其倒出。金属价值因此降低。停电也使后续生产无法进行。法院需要逐项分类，不能把所有损失混为一谈。

5. 三项请求如何处理？

368英镑：已有金属的价值损失。可以赔。这是原告财产本身的物理损害，以金属价值减少衡量。它不会因为以金钱表示，就变成“后果性经济损失”。

400英镑：这炉受损金属本来能带来的利润。可以赔。这项利润损失与已有金属的财产损害相连，属于后果性经济损失。

1,767英镑：另外四炉未能生产的金属利润。不能赔。损失来自没有电，独立于那炉已有金属的受损。因此属于纯粹经济损失。[1]

> 谁胜诉？施工者的上诉部分成功。Court of Appeal 以二比一认可 368 + 400 = 768英镑，但拒绝另加 1,767英镑。Spartan 获得前两项赔偿，不是全部停电损失。

6. 同一事件可以产生不同法律类别

三项损失都发生在同一次停电中，但并非都来自金属本身受损。不能因为已经存在一项有效的财产损害请求，就把独立的停产利润一并“附带”进去。要具体说明：每项经济损失与哪项受损财产有什么联系？

判决作于1972年，[1973] QB 27 是判例汇编引注。另四炉指停电期间无法完成的生产，不是无期限的未来利润。

如何运用这一区别

7. 一般过失侵权条件仍须满足

原告仍要证明注意义务、义务违反、可索赔的损害及因果关系。义务范围、损失是否过于遥远和本可避免的损失，也可能限制赔偿。后果性经济损失是一种损失类别，不是自动成立责任的捷径。[2]

因果关系：这项收入或利润损失确实由人身伤害或财产损害造成吗？Remoteness：属于法律允许赔偿的损失种类吗？Mitigation（减损）：合理措施本来能减少多少损失？这些问题要分开。

8. 谁受伤？谁的财产受损？

事件链中有某种财产损害，并不够。Spartan 案中，供电方的电缆受损，没有把工厂全部停产利润变成后果性损失。工厂自己的金属受损，才支持了对金属的赔偿及该炉金属对应的利润损失。

所有权不是唯一可能的法律权益，受法律保护的占有权益也可能有关。在 Armstead v Royal & Sun Alliance Insurance Co Ltd [2024] UKSC 6 中，租车人因租赁车辆受损而产生的合同付款责任，并非自动属于纯粹经济损失；她的上诉成功。但这不表示所有合同中约定的任何付款都能获赔。[2]

9. 证明金额，避免重复计算

工资记录、账目、维修资料等可以说明损失和合理停工期间。营业额损失不自动等于利润损失；因为业务没有进行而节省的成本，必须考虑。

虚构计算：取消的订单原本产生5,000英镑收入，但因此节省2,000英镑成本。在这些简化假设下，损失的利润为3,000英镑，不是5,000英镑。其他损失或调整要有各自证据；同一收入损失不能换个名称再赔一次。

> 答题顺序：列出每项损失 → 找到原告本人可索赔的伤害或财产损害 → 解释该项财务后果如何产生 → 检查法律边界 → 证明数额。

这里的 consequential 用于过失侵权中的损失分类。它出现在合同免责条款时，可能涉及不同的合同解释问题。

理解与练习

1. 所有利润损失都是纯粹经济损失吗？
答案： 不是。如果来自原告本人的可索赔伤害或财产损害，可能属于后果性经济损失。

2. Spartan 的368英镑属于什么？
答案： 已有金属本身的物理损害，不是后果性经济损失。

3. 为什么400英镑可以赔？
答案： 它是那炉受损金属本来可产生的利润，与具体财产损害相连。

4. 为什么1,767英镑不能赔？
答案： 它来自另四炉因缺电而未能生产的金属，独立于已有金属的物理损害。

5. 损失可预见，就自动产生赔偿义务吗？
答案： 不是。还要考察损失分类、相关注意义务及其余法律限制。

6. 纯粹经济损失是否永远不能在过失侵权中赔偿？
答案： 这种说法太绝对。存在公认例外，包括特定的责任承担情形。

7. 假设货车受损导致5,000英镑收入损失，但节省2,000英镑成本。利润损失是5,000吗？
答案： 在这些假设下不是，而是3,000英镑，仍须证明并满足其他规则。

最重要的区别

财产损害：已有金属本身贬值。后果性经济损失：那炉受损金属对应的利润损失。纯粹经济损失：后续未能生产的金属利润。

资料与延伸阅读

[1] Spartan Steel & Alloys Ltd v Martin & Co (Contractors) Ltd [1972] EWCA Civ 3；[1973] QB 27。多数意见：Lord Denning MR 与 Lawton LJ；Edmund Davies LJ 持异议。**判决**。

[2] Armstead v Royal & Sun Alliance Insurance Co Ltd [2024] UKSC 6，尤其第19-25段关于一般原则，以及对后果性损失与 remoteness 的分析。**最高法院判决**。

[3] Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd [1964] AC 465：信息提供中的责任承担及免责声明的意义。承认例外，并不意味着每一句不准确的话都会产生责任。